ولو كان الثمن مثليا الا النقد فمثله ولم ينتقض ما بين الشفيع والمشتري
وان وقع قبلها بطلت وان اختلفا في الثمن فالقول للمشتري بيمين فيما
يُشْبِهُ ككبير يرغب في مجاورته والا فللشفيع وان لم يُشْبِهَا حلفا ورُدَّ
الى الوسط وان نكل مشترٍ ففي الأخذ بما ادعى او ادّى قولان وان
ابتاع ارضا بزرعها الأخضر فاستُحِقّ نصفُها فقط واستشفع بطل
البيعُ في نصف الزرع لبقائه بلا أرض كمشتري قطعة من جنان بإزاء
جنانه ليتوصّل له من جنان مشتريه ثم استُحِقّ جنان المشتري وردّ
البائعُ نصف الثمن وله نصف الزرع وخُيِّر الشفيعُ اوّلا بين أن يشفع او
لا فيُخَيَّر المبتاع في ردّ ما بقي ،

باب

القسمة تهايؤ في زمن كخدمة عبد شهرا وسكنى دار سنين كالاجارة
لا في غلّة ولو يوما ومُراضاةٌ فكالبيع وقرعةٌ وهي تمييز حقّ وكفى
قاسمٌ لا مقوّمٌ واجرُه بالعدد وكُرِه وقسم العقار وغيره بالقيمة وأفرد
كلّ نوع وجمع دور وأقرحة ولو بوصف ان تساوت قيمةً ورغبةً
وتقاربت كالميل ان دعى اليه احدهم ولو بعْلًا وسيحًا الا معروفة
بالسكنى فالقول لمفردها وتُؤوّلت ايضا بخلافه وفي العُلوّ والسفل
تاويلان وأفرد كلّ صنف كتفّاح ان احتمل الا كحائط فيه شجرٌ مختلفةٌ
او ارض بشجر متفرقة وجاز صوفٌ على ظهر ان جزّ وان لكنصف
شهر واخذُ وارث عرضا واخر دينا ان جاز بيعُه واخذُ احدهما
قطنيّة والآخرُ قمحًا وخيارُ احدهما كالبيع وغرسُ اخرى ان انقلعت
شجرتك من ارض غيرك ان لم تكن اضرّ كغرسه بجانب نهرك الجاري
في ارضه وحُمِلت في طرح كناسته على العرف ولم تُطرح على